

통상임금 노사지도 지침에 따른 계약제교원 퇴직금 산정 방법 안내

경기도교육청

□ 통상임금 확대 내용(고용노동부 통상임금 노사지도 지침 15p)

임금명목	임금의 특징	통상임금 해당여부	산정금액 기준
성과급	<u>최소한도가</u> 보장되는 성과급	최소한도의 일정액은 통상임금○ (근무실적과 무관하게 최소한도의 일정액을 지급하기로 정한 경우 그 금액은 소정근로의 대가에 해당)	성과상여금(최소등급 B)에 해당하는 금액 ※ 실제 지급받은 등급 (금액)이 아님
특정시점 재직 시 지급	<u>특정시점에 재직</u> <u>중인 근로자만</u> <u>지급받는 금품</u>	통상임금○ (명절귀향비, 휴가비도 소정근로의 대가성이 인정되고 정기성, 일률성을 갖춘 경우 통상임금○)	명절휴가비

□ 통상임금과 평균임금 비교

구분	통상임금	평균임금	비고
근거법률	근로기준법 제2조 및 동법 시행령 제6조	근로기준법 제2조	
산정기준	정기적, 일률적으로 지급하기로 정한 임금	퇴직 전 3개월간 임금 총액	
포함항목	기본급, 고정적 수당 명절휴가비(변경) 성과상여금 최저등급액(변경)	기본급, 고정적 수당 명절휴가비, 성과상여금, 시간외근무수당 등	

□ 기간제교원 퇴직금 산정 방법

[※관계법령에 의함(근로기준법, 근로자퇴직급여 보장법)]

- 퇴직금 산정방법 : (퇴직금) = (평균임금 30일분) × (재직일수 / 365)

· 평균임금 = (퇴직일 이전 3개월간의 지급 임금 총액 ÷ 퇴직일 이전 3개월간의 총 일수)

※ 「근로기준법」 제2조 1항 6호 ☞ “평균임금”이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.

- 퇴직금 지급 시 평균임금과 통상임금을 비교하여 많은 금액으로 지급

※ 「근로기준법」 제2조 2항 ☞ 평균임금이 통상임금보다 적으면 그 통상임금액을 평균임금으로 한다